

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....001889.....

Tocache 02 JUN 2023

VISTO:

La Resolución Directoral 001020-2023, el Memorando N°188-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, el Memorando N°189-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, **en ese sentido, la Ugel -Tocache, se rige a la administración pública por el principio de legalidad, del mismo modo, dicha entidad administrativa y administrados, se sujetan a lo que dispone y establece la normativa sobre la materia vigente;** (El énfasis es agregado).

Que, el artículo 73° de la Ley General de Educación N° 28044, define a la Unidad de Gestión Educativa Local, como una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia, su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - LEY N° 29783, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia

Que, mediante Art.4 del mismo cuerpo normativo, señala que el objetivo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por finalidad prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



Que, asimismo el Art.25 de la referida norma señala: "El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de recursos para participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"

Que, el Art. 36 referente a Servicios de seguridad y salud en el trabajo manifiesta que: Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. (...)

Que, mediante Resolución Directoral 001020-2023 de fecha 06 de marzo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache designa a la Bach. Adm. Laly Coronel Medina, como responsable de bienestar social, seguridad y salud de la Ugel-Tocache por el periodo 2023;

Que, mediante Memorando N°188-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 31 de marzo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza dejar sin efecto en todo sus extremos, la Resolución Directoral 001020-2023 de fecha 06 de marzo del 2023,

Que, mediante Memorando N°189-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 31 de marzo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza proyectar la Resolución Directoral de designación del responsable de bienestar social y seguridad en el trabajo de la Ugel-Tocache a la Sr: Rosa Clotilde Silva Germany de Rios;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 - 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR por el periodo 2023, a la SRA: ROSA CLOTILDE SILVA GERMANY DE RIOS con DNI: 01017971 como **Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ugel-Tocache**.

ARTÍCULO SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución Directoral 001020-2023 de fecha 06 de marzo del 2023.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE